

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4744/2536

นาย การุณ ไส งาม กับพวก
นาย อนุ วรรณ วัฒนพงษ์ศิริ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา

พระราชบัญญัติ ญัตติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้สิทธิทางศาล โดยการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่นผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 บัญญัติเหตุที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ เฉพาะกรณีที่มีการฝ่าฝืน มาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 51 หรือมาตรา 52 เท่านั้น ที่ผู้ร้องอ้างเหตุว่าผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสามกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งตามที่ระบุในคำร้องก็เป็นกรณีมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนมาตรา 15 มาตรา 35 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 86 และมาตรา 91 มิใช่เหตุที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้ง คำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ไม่ได้บรรยายรายละเอียดให้แจ้งชัดว่าผู้ได้รับเลือกตั้งใช้เงินเกินอย่างไรใช้ที่ไหนเป็นค่าอะไรและจะถือได้ว่าเป็นการใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่เป็นคำร้องที่เคลือบคลุม ส่วนที่อ้างเหตุคัดค้านว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่บรรยายให้รายละเอียดแจ้งว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไรปล่อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดของหน่วยใดลดคะแนนของผู้ร้องเท่าใดมากกว่าใครอย่างไร ลดคะแนน

ผู้ได้รับเลือกตั้งหน่วยไหนจำนวนเท่าใด เพิ่มคะแนนแก่ใครโดยทุจริตอย่างไร มีการดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผู้เลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีใด ขัดกับกฎหมายอย่างไร เลขเรียงของบัตรเลือกตั้งหน่วยใด หีบใดไม่ตรงกับเลขเรียงของกระทรวงมหาดไทยเป็นผลผิดกฎหมายอย่างไร ก็เป็นคำร้องที่เคลือบคลุมเช่นกัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คัดค้านที่ 4 ยื่นคำคัดค้านว่าในการดำเนินการเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งทำได้ด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522ทุกประการ สังกัดคำร้อง

ก่อนวันนัดไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าคำร้องเคลือบคลุมหรือไม่และอำนาจฟ้อง

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์สั่งงดไต่สวนคำร้องและทำความเข้าใจส่งสำนวนมายังศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่าผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสามหรือไม่ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้สิทธิทางศาลโดยการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่นได้ จึงไม่มีการกรณีที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสาม

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างเหตุว่าข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับเลือกตั้งหาเสียง และผู้ได้รับเลือกตั้งสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ผู้เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และมาตรา 34 หรือไม่และคำร้องของผู้ร้องที่อ้างเหตุคัดค้านการเลือกตั้งว่าเป็นไปโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 มาตรา 51 และมาตรา 52 นั้น เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 บัญญัติเหตุที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 51 หรือ มาตรา 52 เท่านั้นที่ผู้ร้องทั้งสามอ้างเหตุว่าผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสามกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ใช้นายประสิทธิ์นายสวัสดิ์ นายเม็ง นายสมศักดิ์ นายสว่าง กำนันตำบลต่าง ๆ ช่วยเหลือในการหาเสียง ช่มชู้ราษฎร ให้อำมิสสินจ้างแก่ราษฎรให้ลงคะแนนให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสาม มีนายประสิทธิ์ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายตำบล นายสมศักดิ์ใช้รถยนต์เป็นพาหนะไล่ยิงรถแจกใบปลิวหาเสียงของผู้ร้อง ในเขตกิ่งอำเภอห้วยราชใช้นายสุรัชย์ นายจุลทัศน์ นายเปียน นายเฮง นายเสงี่ยม นายวิรัตน์กำนันตำบลต่าง ๆ หาเสียงให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสาม ในเขตอำเภอกระสังใช้นายกิมฮ้อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ใช้เจ้าพนักงานตำรวจหาเสียงเพื่อช่มชู้ประชาชนให้ลงคะแนน โดยสืบตำรวจตรีสิทธิพงษ์ร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายคนแจกใบปลิวหาเสียงของผู้ร้อง นายทิวาช่วยหาเสียงให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสาม เป็นข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 และที่อ้างเหตุว่าผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสามให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้เลือกตั้งว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะให้ข้าวสาร 1 กระสอบ และให้

เงินแก่ผู้เลือกตั้งคนละ 150 บาท ก็เป็นข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้ ฝ่าฝืนทั้งสองกรณีมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 86 และมาตรา 91 ตามลำดับ มิใช่เหตุที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตาม มาตรา 78 แต่อย่างใด

ส่วนที่อ้างเหตุคัดค้านว่าผู้ได้รับเลือกตั้งใช้เงินเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 79 บัญญัติให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นคำฟ้องตามมาตรา 1(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่ง สภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับคดีทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ตามมาตรา 172 วรรคสอง แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้บรรยายรายละเอียดให้แจ้งชัดว่าได้รับ เลือกตั้งใช้เงินเกินอย่างไรใช้ที่ไหน เป็นค่าอะไรและจะถือได้ว่าเป็นการใช้ในการหา เสียงเลือกตั้งได้หรือไม่ จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุมและที่อ้างเหตุคัดค้านว่าผู้อำนวยการ เลือกตั้งประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปล่อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอ เมืองบุรีรัมย์ลดคะแนนของผู้ร้องมากกว่าลดคะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้ง ในเขตกิ่ง อำเภอห้วยราชและอำเภอกระสังเพิ่มคะแนนให้ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสามโดยทุจริตมี การดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผู้เลือกตั้งลงลายมือชื่อในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กิ่ง อำเภอห้วยราชและอำเภอกระสังเลขเรียงของบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรไม่ตรงกับเลข เรียงของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นคำร้องที่ไม่บรรยายให้รายละเอียดโดยชัดแจ้งว่าผู้ อำนวยการเลือกตั้งประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไร ปล่อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนใด ของหน่วยใดลดคะแนนของผู้ร้องเท่าใดมากกว่าใครอย่างไร ลดคะแนนของผู้ ได้รับเลือกตั้งหน่วยไหนจำนวนเท่าใด เพิ่มคะแนนแก่ใครโดยทุจริตอย่างไร มีการ ดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผู้เลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีใด ขัดกับกฎหมาย

อย่างไร เลขเรียงของบัตรเลือกตั้งหน่วยใดหีบใดไม่ตรงกับเลขเรียงของกระทรวง
มหาดไทยเป็นผลผิดกฎหมายอย่างไร คำร้องของผู้ร้องทั้งสามจึงเป็นคำร้องที่เคลือบ
คลุม ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172
วรรคสอง เช่นกัน

เมื่อคำร้องของผู้ร้องเป็นคำร้องที่ไม่ชอบ ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วจึงไม่อาจรับคำ
ร้องไว้พิจารณาได้"

มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>